

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 을이라는 직원에게 성과가 좋지 않다는 이유로 해고 통보를 하였다. 을은 이 해고가 부당하다고 생각하여 노동위원회에 구제를 신청하였다. 노동위원회는 을의 주장을 받아들여 갑의 해고가 부당하다고 판정하였다.

【질문】 갑이 을에게 부당하게 해고를 한 경우, 을은 어떤 조치를 취할 수 있으며, 노동위원회가 부당해고라고 판정하면 어떤 결과가 발생하는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

부당해고를 당한 근로자는 노동위원회에 구제신청을 할 수 있으며, 노동위원회는 부당해고 성립 시 사용자에게 구제명령을 내리거나 기각결정을 내려야 합니다. 원직복직이 불가능한 경우에도 노동위원회는 구제명령을 내릴 수 있으며, 이때 해고 기간 동안 받을 수 있었던 임금 상당액을 지급하도록 명할 수 있습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 근로기준법 제 28 조(부당해고등의 구제신청) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 28 조(부당해고등의 구제신청)

① 사용자가 근로자에게 부당해고등을 하면 근로자는 노동위원회에 구제를 신청할 수 있다.

② 제 1 항에 따른 구제신청은 부당해고등이 있었던 날부터 3 개월 이내에 하여야 한다.

· 해설: 사용자가 근로자에게 부당해고를 하면 근로자는 노동위원회에 구제를 신청할 수 있다.

▶ 근로기준법 제 30 조(구제명령 등) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 30 조(구제명령 등)

① 노동위원회는 제 29 조에 따른 심문을 끝내고 부당해고등이 성립한다고 판정하면 사용자에게 구제명령을 하여야 하며, 부당해고등이 성립하지 아니한다고 판정하면 구제신청을 기각하는 결정을 하여야 한다.

② 제 1 항에 따른 판정, 구제명령 및 기각결정은 사용자와 근로자에게 각각 서면으로 통지하여야 한다.

③ 노동위원회는 제 1 항에 따른 구제명령(해고에 대한 구제명령만을 말한다)을 할 때에 근로자가 원직복직(原職復職)을 원하지 아니하면 원직복직을 명하는 대신 근로자가 해고기간 동안 근로를 제공하였더라면 받을 수 있었던 임금 상당액 이상의 금품을 근로자에게 지급하도록 명할 수 있다.

④ 노동위원회는 근로계약기간의 만료, 정년의 도래 등으로 근로자가 원직복직(해고 이외의 경우는 원상회복을 말한다)이 불가능한 경우에도 제 1 항에 따른 구제명령이나 기각결정을 하여야 한다. 이 경우 노동위원회는 부당해고등이 성립한다고 판정하면 근로자가 해고기간 동안 근로를 제공하였더라면 받을 수 있었던 임금 상당액에 해당하는 금품(해고 이외의 경우에는 원상회복에 준하는 금품을 말한다)을 사업주가 근로자에게 지급하도록 명할 수 있다.

- **해설:** 노동위원회는 심문을 마친 후 부당해고가 성립한다고 판정하면 사용자에게 구제명령을 하여야 하며, 성립하지 아니한다고 판정하면 구제신청을 기각하는 결정을 하여야 합니다.

【결론】

을은 부당해고로 인해 노동위원회에 구제신청을 제기할 권리가 있으며, 노동위원회가 부당해고로 판정하면 갑은 구제명령을 받게 됩니다. 만약 을의 원직복직이 불가능한 상황이라면, 갑은 을에게 해고 기간 동안 지급받았어야 할 임금 상당액을 지급해야 합니다. 따라서 을은 노동위원회의 결정에 따라 복직 또는 금전적 보상을 받을 수 있습니다.

인용 검증: **2/2** 법제처 확인 | 내용 일치: **2/2** | 환각: **0** 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증